

EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafos 1º

(repouso noturno) e 4º, incisos I (destruição e rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), por quatro vezes (itens 01, 03, 04 e 05); artigo 155, parágrafos 1º (repouso noturno) e 4º, inciso IV (concurso de agentes) (item 02); artigo 157, parágrafo 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima), e parágrafo 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), por três vezes (itens 06, 07 e 08), do Código Penal; artigo 2º, caput, parágrafos 2º (arma de fogo), e 4º, incisos III (destinação do produto ao exterior), IV (conexão com outras organizações criminosas) e V (transnacionalidade da organização), da Lei nº 12.850/13 (item 10), c.c. artigo 29 e 69 (habitualidade criminosa), ambos do Código Penal;

JAMERSON GONÇALVES DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafos 1º (repouso noturno) e 4º, incisos I (destruição e rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), por duas vezes (itens 01 e 03); artigo 157, parágrafo 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima), e parágrafo 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), por três vezes (itens 06, 07 e 08), do Código Penal; artigo 2º, caput, parágrafos 2º (arma de fogo), e 4º, incisos III (destinação do produto ao exterior), IV (conexão com outras organizações criminosas) e V (transnacionalidade da organização), da Lei nº 12.850/13 (item 10), c.c. artigo 29 e 69 (habitualidade criminosa), ambos do Código Penal;

MARCELO RIBEIRO LEMOS foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafos 1º (repouso noturno) e 4º, incisos I (destruição e rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), por três vezes (itens 01, 04 e 05), do Código Penal; artigo 2º, caput, parágrafos 2º (arma de fogo), e 4º, incisos III (destinação do produto ao exterior), IV (conexão com outras organizações criminosas) e V (transnacionalidade da organização), da Lei nº 12.850/13 (item 10), c.c. artigo 29 e 69 (habitualidade criminosa), ambos do Código Penal;

DOUGLAS SILVA COSTA foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima), e parágrafo 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), por três vezes (itens 06, 07 e 08), do Código Penal; artigo 2º, caput, parágrafos 2º (arma de fogo), 3º (comando) e 4º, incisos III (destinação do produto ao exterior), IV (conexão com outras organizações criminosas) e V (transnacionalidade da organização), da Lei nº 12.850/13 (item 10), c.c. artigo 29 e 69 (habitualidade criminosa), ambos do Código Penal;

CLÁUDIO CEZAR SANCHES SILVA foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima), e parágrafo 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), por uma vez (item 07), do Código Penal; artigo 2º, caput, parágrafos 2º (arma de fogo), 3º (comando) e 4º, incisos III (destinação do produto ao exterior), IV (conexão com outras organizações criminosas) e V (transnacionalidade da organização), da Lei nº 12.850/13 (item 10), c.c. artigo 29 e 69 (habitualidade criminosa), ambos do Código Penal;

PAULO CEZAR AMARANTE foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima), e parágrafo 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), por uma vez (item 07), do Código Penal; artigo 2º, caput, parágrafos 2º (arma de fogo), e 4º, incisos III (destinação do produto ao exterior), IV (conexão com outras organizações criminosas) e V (transnacionalidade da organização), da Lei nº 12.850/13 (item 10), c.c. artigo 29 e 69 (habitualidade criminosa), ambos do Código Penal;

DIRCEU DA SILVA PINTO foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima), e parágrafo 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), por uma vez (item 07), do Código Penal; artigo 2º, caput, parágrafos 2º (arma de fogo), e 4º, incisos III

(destinação do produto ao exterior), IV (conexão com outras organizações criminosas) e V (transnacionalidade da organização), da Lei nº 12.850/13 (item 10), c.c. artigo 29 e 69 (habitualidade criminosa), ambos do Código Penal;

CLAUDINEY MARIANO GRACIA foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima), e parágrafo 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), por uma vez (item 07), do Código Penal; artigo 2º, caput, parágrafos 2º (arma de fogo), e 4º, incisos III (destinação do produto ao exterior), IV (conexão com outras organizações criminosas) e V (transnacionalidade da organização), da Lei nº 12.850/13 (item 10), c.c. artigo 29 e 69 (habitualidade criminosa), ambos do Código Penal;

ALEXANDRE PERPÉTUO MORENO foi denunciado como incurso no artigo 180, parágrafo 1º (no exercício de atividade comercial), do Código Penal (item 09); e artigo 2º, caput, parágrafos 2º (arma de fogo), e 4º, incisos III (destinação do produto ao exterior), IV (conexão com outras organizações criminosas) e V (transnacionalidade da organização), da Lei nº 12.850/13 (item 10), c.c. artigo 29 e 69 (habitualidade criminosa), ambos do Código Penal;

DANIELE ALMEIDA SILVA foi denunciada como incurso no artigo 2º, caput, parágrafos 2º (arma de fogo), e 4º, incisos III (destinação do produto ao exterior), IV (conexão com outras organizações criminosas) e V (transnacionalidade da organização), da Lei nº 12.850/13 (item 10), c.c. artigo 29 e 69 (habitualidade criminosa), ambos do Código Penal;

VANUSA MARIA DE SOUSA foi denunciada como incurso no artigo 2º, caput, parágrafos 2º (arma de fogo), e 4º, incisos III (destinação do produto ao exterior), IV (conexão com outras organizações criminosas) e V (transnacionalidade da organização), da Lei nº 12.850/13 (item 10), c.c. artigo 29 e 69 (habitualidade criminosa), ambos do Código Penal;

EDJUNIOR SOUZA BONFIM foi denunciado como incurso no artigo 2º, caput, parágrafos 2º (arma de fogo), e 4º, incisos III (destinação do produto ao exterior), IV (conexão com outras organizações criminosas) e V (transnacionalidade da organização), da Lei nº 12.850/13 (item 10), c.c. artigo 29 e 69 (habitualidade criminosa), ambos do Código Penal, porquanto, em conformidade com os termos vertidos na exordial acusatória, no dia 28 de dezembro de 2018, por volta da 01h00, na propriedade rural denominada "Sítio Estância Vista Alegre", no Córrego do Coqueiro, Jardim Eldorado, neste município e Comarca de Jales/SP, os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, JAMERSON GONÇALVES DA SILVA e MARCELO RIBEIRO LEMOS, agindo em concurso, previamente conluiados e em conjugação de esforços, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, 03 (três) pacotes de agrotóxico, marca "Poliran", de 1kg cada; 01 (um) litro de agrotóxico, marca "Tiger"; 08 (oito) pacotes de agrotóxico, marca "Cefanol", de 1kg cada; 02 (dois) litros de agrotóxico, marca "Obny"; 06 (seis) pacotes de agrotóxico, marca "Actara 250", de 1kg cada; 02 (dois) litros de agrotóxico, marca "Sanmite"; 02 (dois) litros de agrotóxico, marca "Omite"; 03 (três) litros de agrotóxico, marca "Revus"; 01 (um) litro de agrotóxico, marca "Ranman"; 05 (cinco) pacotes de agrotóxico, marca "Ridomil", de 1kg cada; 500 (quinhentos) gramas de agrotóxico, marca "Regente"; 01 (um) quilo de agrotóxico, marca "Dicarzol"; 05 (cinco) quilos de agrotóxico, marca "Galben"; 02 (dois) litros de agrotóxico, marca "Talstar"; 03 (três) litros de agrotóxico, marca "Fastac" e 02 (dois) litros de agrotóxico, marca "Micromite", avaliados em R\$5.030,00 (cinco mil e trinta reais), pertencentes a João Carlos Morante.

Colhe-se, ainda, da denúncia, que no dia 03 de janeiro de 2019, entre 01h00 e 02h00, na propriedade rural denominada "Sítio Santa Luzia", Córrego do Desengano, no município de Vitória Brasil, Comarca de Jales/SP, o corréu EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, agindo em concurso, previamente conluiado e em conjugação de esforços com

terceiros não identificados, subtraiu, para si, 02 (duas) motosserras, marca "Still"; 18 (dezoito) sacos de agrotóxico fertilizantes de cobre, de 25kg cada; 02 (dois) vidros de agrotóxico, marca "Ethrel"; 05 (cinco) litros de agrotóxico, marca "Provado" e 01 (uma) caixa de agrotóxico, marca "Flit", avaliados em R\$14.100,00 (quatorze mil e cem reais), pertencentes a Laércio Caberlin.

Consta, outrossim, da prefacial, que no dia 13 de janeiro de 2019, no período noturno, na propriedade rural denominada "Sítio Morandin", Córrego do Veadão, neste município de Jales/SP, os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA e JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, agindo em concurso, previamente conluiados e em conjugação de esforços, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, 04 (quatro) unidades de agrotóxico em pó, marca "RECOO'PE", de 25kg cada; 04 (quatro) galões de agrotóxico, marca "Intrepiti", de 05 litros cada; 04 (quatro) galões de agrotóxico, marca "Abamectina", de 05 litros cada e 06 (seis) pacotes de agrotóxico, marca "EnxofreMicrothio", de 25kg, avaliados em R\$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), pertencentes a Cássio Morandin.

Divisa-se, em adição, da incoativa, que no dia 16 de janeiro de 2019, no início da madrugada, na propriedade rural denominada "Sítio Santo Antônio", situada na SP-563, Parque das Flores, neste município e Comarca de Jales/SP, os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA e MARCELO RIBEIRO LEMOS, agindo em concurso, previamente conluiados e em conjugação de esforços, na companhia de terceiro não identificado precisamente, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, 10 (dez) litros de defensivos agrícolas, marca "Comit", avaliados em R\$4.000,00, pertencentes a Jean Carlo Reynaldo Silva.

Verte-se, outrossim, da peça incoativa, que no dia 16 de janeiro de 2019, no início da madrugada, na propriedade rural denominada "Sítio Nossa Senhora Aparecida", situada na SP-463, defronte ao motel "Clímax", neste município de Jales/SP, os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA e MARCELO RIBEIRO LEMOS, agindo em concurso, previamente conluiados e em conjugação de esforços, na companhia de terceiro não identificado com precisão, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, 12 (doze) pacotes de herbicida, marca "Roundup", de 05kg, avaliados em R\$ 1.157,64 (um mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme nota fiscal a fls. 45), pertencentes a José Roberto Maraia.

Nos termos da incoativa, no dia 04 de junho de 2019, por volta das 22h15, na propriedade rural denominada "Fazenda São José", Bairro Cervinho de Cima, no município de Irapuã/SP, os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, JAMERSON GONÇALVES DA SILVA e DOUGLAS SILVA COSTA, agindo em concurso de agentes, previamente conluiados, com unidade de designios, adesão de vontades e divisão de tarefas, na companhia de outros agentes não identificados na ocasião, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo e com restrição à liberdade dos moradores e funcionários Osvaldo da Cunha Barboza Neto, Leandro Ferreira da Luz e Anselmo Cunha Filho, 50 (cinquenta) pacotes de agrotóxico, marca "Savey", de 30 gramas cada; 100 (cem) frascos de agrotóxico, marca "Omite", de 01 litro cada; 03 (três) galões de agrotóxico, marca "Turbo", de 05 litros cada; 156 (cento cinquenta e seis) frascos de agrotóxico, marca "Decis", de 01 litro cada; 40 (quarenta) pacotes de agrotóxicos, marca "Emida", de 500 gramas cada; 12 (doze) galões de agrotóxico, marca "Galeão", de 05 litros cada; 50 (cinquenta) frascos de agrotóxico, marca "Envidor", de 400ml cada; 01 (um) veículo GM Captiva Sport FWD, placas EIQ-8566-Altinópolis/SP, cor prata, ano/modelo 2009; 01 (uma) camionete GM/S10 2.8 S, de placas DDL-4967-Catanduva/SP, cor prata, ano/modelo 2004; 01 (uma) faca e 01 (um) afiador acondicionados em um bainha em couro; 01 (um) telefone celular, marca "Motorola"; 01 (um) telefone celular, marca "Lenovo"; 01 (um) telefone celular,

marca "LG"; 01 (um) telefone celular, marca "Sony"; 01 (uma) CPU para computador, cor preta; e a quantia de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) em espécie, pertencentes a vítima Rubens Fachine e ao seu funcionário Osvaldo da Cunha Barboza Neto.

Perlustra-se, outrossim, das letras insculpidas na denúncia, que no dia 06 de junho de 2019, por volta das 19h00, na propriedade rural denominada "Fazenda Boa Vista", no município de Novais, os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, DOUGLAS SILVA COSTA, CLAUDIO CEZAR SANCHES SILVA, PAULO CEZAR AMARANTE, DIRCEU DA SILVA PINTO, e CLAUDINEY MARIANO GRACIA, agindo em concurso de agentes, previamente conluiados, com unidade de desígnios, adesão de vontades e divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo e com restrição à liberdade das vítimas João Teodoro Correia, Rosalina Aparecida Ramos Correa e André Teodoro Correia, subtraíram, para si, 01 (um) veículo GM/Blazer, placas AJT-4926-Jales/SP, cor prata, ano/modelo 2000/2011; e 02 (dois) tratores, marca MA/Valtra BH180G3, cor amarela, números de série/chassis 899 e 987, que foram transportados para Corumbá/MS; 01 (um) telefone celular, marca "Motorola", modelo "Moto C"; 01 (um) telefone celular, marca "Samsung", modelo "J2", e a importância de R\$ 1.510,00 (um mil quinhentos e dez reais), em espécie, pertencentes a Carlos Eduardo da Palma e aos moradores João Teodoro Correia, Rosalina Aparecida Ramos Correa e André Teodoro Correia.

Segundo as linhas tracejadas na denúncia, no dia 16 de junho de 2019, por volta das 20h00, na propriedade rural denominada "Fazenda Presépio", no município de Palestina, os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, JAMERSON GONÇALVES DA SILVA e DOUGLAS SILVA COSTA, agindo em concurso com os corréus CLÁUDIO CEZAR SANCHES SILVA, PAULO CEZAR AMARANTE, EDJUNIOR SOUZA BONFIM, DIRCEU DA SILVA PINTO e CLAUDINEY MARIANO GRACIA, previamente conluiados, com unidade de desígnios, adesão de vontades e estrita divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo e com restrição à liberdade das vítimas Danielle Venceslau dos Santos, Osmildo Venceslau dos Santos, Edson Ferraz Fernandes, Raquel de Souza Moreira, Cristiano Silvério das Neves e mais duas crianças (de 02 e 04 anos), subtraíram, para si, 03 (três) tratores Massey Fergusson (MF 4283, MF 4299, MF 4292), avaliados em R\$285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais); defensivos agrícolas, avaliados em R\$141.656,40 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) pertencentes a Luís Otávio Tonelli Facio; o veículo Fiat Uno Mille Fire, placas BLQ 2608, ano 2004, avaliado em R\$ 7.000,00 (sete mil reais), pertencente a Osmildo Venceslau dos Santos, o veículo Fiat Strada Adventure, placas ENP 8221, ano 2012, avaliado em R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), pertencente a Edson Ferraz Fernandes, e a quantia de R\$ 900,00 (novecentos reais) pertencente a Osmildo Venceslau dos Santos.

Constando, ainda, que no período compreendido entre o final do mês de julho de 2019 e 08 de outubro de 2019, na Rua Antônio Dias, nº 840, Jardim São Marcos, no município de São José do Rio Preto, o corréu ALEXANDRE PERPETUO MORENO adquiriu, recebeu e tinha em depósito, no exercício de atividade comercial, os seguintes defensivos agrícolas: 01 galão de Abametin; 01 pacote com 01 kg de Dimilin; 20 frascos de Envidor; 06 kg de Login; 30 litros de Malathion; 60 kg de Neoram; 40 litros de Klopán; 25 kg de Recop; 01 kg de Sperto; 15 litros de Talstar; 03 galões de Vantigo; e 05 frascos de Heat, coisas que sabia ser produto de roubo praticado pelos corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA e DOUGLAS SILVA COSTA, integrantes da organização criminosa.

Colhe-se, outrossim, que no período compreendido entre os meses de dezembro de 2018 a outubro de 2019, nos municípios de Jales, Irapuã, Novais, Palestina, São José do Rio Preto e Tanabi, Estado de São Paulo, os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, MARCELO RIBEIRO LEMOS, DOUGLAS SILVA COSTA, DANIELE ALMEIDA SILVA, CLÁUDIO CEZAR SANCHES SILVA, PAULO CEZAR AMARANTE, EDJUNIOR SOUZA

BONFIM, VANUSA MARIA DE SOUSA, DIRCEU DA SILVA PINTO, CLAUDINEY MARIANO GRACIA e ALEXANDRE PERPÉTUO MORENO, constituíram e integraram pessoalmente organização criminosa, com mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas e com o emprego de arma de fogo, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, pessoal e patrimonial, mediante a prática de infrações penais, especialmente furtos qualificados, roubos circunstanciados e receptação qualificada.

Nos termos vazados na incoativa, em seu item 1, dias antes da execução do crime, no dia 26 de dezembro de 2018, o corréu EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, na companhia de outro integrante da organização criminosa, deslocou-se pela área rural da Comarca de Jales, na condução de um veículo VW/Golf, de cor prata, com placas de Carneirinho/MG, para promover o levantamento das propriedades rurais que seriam possíveis alvos de furtos de defensivos agrícolas.

Constando, ainda, que, nesses locais, o corréu EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, dissimulando o seu real propósito, indagou aos moradores sobre fictícias propriedades rurais, e, ainda, que esteve na propriedade da vítima João Carlos Morante para um levantamento preliminar.

Colhe-se, a seu turno, que todo o deslocamento do corréu EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, que estava na posse da linha (17) 99718-5207, foi identificado pelo relatório de ERB.

Nos termos plasmados na peça acusatória, consta, ainda, que, uma vez definido o alvo, no dia 27 de dezembro de 2018, os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, na posse da linha (17) 99718-5207, e JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, na posse da linha nº (34) 99828-1325, deslocaram-se de Iturama/MG até este município de Jales/SP, passando a acusar sinais de ERB neste local e, outrossim, que o corréu MARCELO RIBEIRO LEMOS, na posse da linha (64) 99964-7177, partiu da cidade de Mirassol/SP e acusou ERB nesta cidade de Jales/SP às 23h52min.

Constando, ainda, que, uma vez reunidos nesta Comarca, os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, JAMERSON GONÇALVES DA SILVA e MARCELO RIBEIRO LEMOS, no início da madrugada, se dirigiram até a propriedade rural "Sítio Estância Vista Alegre", da vítima João Carlos Morante, onde, aproveitando-se do rebaixamento da vigilância pelo adiantado da hora, arrombaram a fechadura da porta metálica de um cômodo externo que servia de depósito e subtraíram os defensivos agrícolas.

Verte-se, da peça incoativa, que a res furtiva foi retirada da cena do crime pelo corréu MARCELO RIBEIRO LEMOS, que dirigia uma camioneta GM/S-10, cor preta.

Divisa-se, em adição, que, uma vez consumado o furto, os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, JAMERSON GONÇALVES DA SILVA e MARCELO RIBEIRO LEMOS deixaram esta Comarca e retornaram às suas cidades de origem.

Consta, outrossim, os extratos de chamada revelaram os diversos contatos mantidos entre os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, na posse da linha (17) 99718-5207, e JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, na posse da linha nº (34) 99828-1325, durante a ação criminosa, e, por sua vez, que, além da confissão do corréu MARCELO RIBEIRO LEMOS, o corréu EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA foi reconhecido pela vítima e testemunhas como o responsável pelo levantamento preliminar dos locais dos crimes, assim como também o veículo VW/Golf, cor prata, por ele utilizado na ocasião.

Segundo as linhas tracejadas na denúncia, em seu item 2, que, durante os atos preparatórios do dia 26 de dezembro de 2018, o corréu EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA também realizou o levantamento da propriedade rural "Sítio Santa Luzia", e que visitou uma propriedade vizinha da vítima, onde indagou ao morador sobre uma pessoa

chamada "Luís", depois desconversando e deixando o local.

Consta, ainda, que, no dia 02 de janeiro de 2019, o corréu EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, na posse da linha nº (17) 99718-5207, incursionou para o levantamento de propriedades rurais na região, nas cidades de Dolcinópolis, Vitória Brasil, Santa Salete, Urânia, Jales, Pontalinda e Estrela D'Oeste.

Colhe-se, ainda, da prefacial acusatória, que já definido o novo alvo da ação criminosa, o corréu EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, na posse das linhas nº (17) 99718-5207 e (17) 99810-7815, novamente se deslocou da cidade de Iturama/MG, por volta das 23h33min, e às 01h02min acusou-se a ERB na região de Jales/SP, e mais precisamente na cidade de Vitória Brasil/SP às 02h57min.

Consta, outrossim, que o corréu EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, sempre agindo na companhia de comparsas, no começo da madrugada, invadiu a propriedade rural "Sítio Santa Luzia", pertencente a vítima Laércio Caberlin, e, aproveitando-se do adiantado da hora e da ausência de vigilância, subtraiu os defensivos agrícolas e 02 (duas) motosserras, da marca STILL, levando a res furtiva consigo, consumando o furto.

Nos termos da incoativa, em seu item 3, apurou-se que, no dia 13 de janeiro de 2019, os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, na posse das linhas nº (17) 99718-5207 e (17) 99810-7815, e JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, na posse da linha (34) 99828-1325, deslocaram-se da cidade de Iturama/MG e vieram até Jales, baseando-se em relatórios de ERB, contendo as movimentações.

Consta, ainda, que os corréus foram até a propriedade rural da vítima, denominada "Sítio Morandin", onde arrombaram a porta do barracão mediante a quebra do cadeado e subtraíram os defensivos agrícolas e, outrossim, que, durante a execução do crime, os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA e JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, fazendo uso das linhas nº (17) 99718-5207 e (34) 99828-1325, mantiveram diversas conversas entre si, evidenciando a coautoria.

Verte-se, ainda, da peça incoativa, que após a execução do furto, na madrugada do dia 14 de janeiro de 2019, ambos retornaram para Iturama/MG, conforme os extratos de chamadas e de conexão de dados.

Consta, outrossim, da denúncia, em seus itens 4 e 5, que no dia 03 de janeiro de 2019, o corréu EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, na posse da linha nº (17) 99718-5207, na companhia de outro comparsa, na condução do mesmo veículo VW/Golf, cor prata, esteve nesta cidade promovendo o levantamento de outros locais de crimes, como no "Sítio Santo Antônio", pertencente ao ofendido Jean Carlo Reynaldo Silva, onde foi atendido pelo seu irmão de prenome Fernando, e, ainda, na vizinhança do "Sítio Nossa Senhora Aparecida", do ofendido José Roberto Maraia.

Colhe-se, ainda, da incoativa, que, uma vez definidas as propriedades que seriam alvos das ações, no dia 16 de janeiro de 2019, o corréu EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, na posse das linhas nº (17) 99718-5207 e (17) 99810-7815, e seu comparsa MARCELO RIBEIRO LEMOS, na posse da linha nº (64) 99964-7177, partiram da origem Iturama/MG e vieram até Jales/SP, onde, no início da madrugada, foram até a propriedade rural "Sítio Santo Antônio", pertencente ao ofendido Jean Carlo Reynaldo Silva, onde arrombaram o cadeado da porteira de acesso à propriedade, ingressaram no local e subtraíram os defensivos agrícolas que estavam em um quarto.

Nos termos da denúncia, na sequência, os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA e MARCELO RIBEIRO LEMOS deslocaram-se por curta distância entre o entroncamento das rodovias SP563 e SP463 e chegaram no "Sítio Nossa Senhora Aparecida", do ofendido José Roberto Maraia, onde, após cortarem a corrente da porteira, foram até o barracão e furtaram os defensivos agrícolas que ali estavam estocados, e, após,

fugiram na posse da res furtiva, existindo demonstração do deslocamento destes corréus por meio de extratos de conexões de dados.

Consta, de sua vez, que o corréu MARCELO RIBEIRO LEMOS, na presença do seu defensor, confessou o crime, declarando que fez uso de um veículo S-10, cor preta, e que o defensivo agrícola foi transportado até uma propriedade rural no município de Palestina.

Nos termos plasmados na peça acusatória, em seu item 6, os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, JAMERSON GONÇALVES DA SILVA e MARCELO RIBEIRO LEMOS, juntamente com o comparsa DOUGLAS SILVA COSTA e sua esposa DANIELE ALMEIDA SILVA, aliaram-se a CLÁUDIO CEZAR SANCHES SILVA, PAULO CEZAR AMARANTE, EDJUNIOR SOUZA BONFIM, VANUSA MARIA DE SOUSA, DIRCEU DA SILVA PINTO e CLAUDINEY MARIANO GRACIA e progrediram da prática de furtos de defensivos agrícolas para a execução de roubos de agrotóxicos e grandes maquinários agrícolas.

Consta, da prefacial, que, em razão da autorização judicial que deferiu a quebra de sigilo de linhas e IMEI, apurou-se que os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, JAMERSON GONÇALVES DA SILVA e DOUGLAS SILVA COSTA alternavam residência nos municípios de Iturama/MG e São José do Rio Preto/SP.

Consta, outrossim, que, durante o monitoramento, no dia 27 de maio de 2019, identificou-se um diálogo entre a corré DANIELE ALMEIDA SILVA, esposa de DOUGLAS SILVA COSTA, e a mãe dela, ocasião em que ela comentou que o companheiro tinha “trabalhado” a noite anterior inteira e que também iria “trabalhar” na próxima, além de fazer referência a uma festa de aniversário do filho do casal, que seria realizada no dia 31 de maio de 2019, na cidade de Iturama/MG.

Divisa-se, em adição, que, em razão disso, o Setor de Investigação deslocou-se até a cidade de Iturama/MG, onde realizou campana no local da festa e outros endereços de interesse, sendo possível apurar que o corréu DOUGLAS SILVA COSTA fazia uso do automóvel MB/C200k, placas MSX-1788, São José do Rio Preto, o corréu EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA usava o veículo HONDA/Civic, placas EBM-4047, São José do Rio Preto, com o qual foi abordado pela Polícia Militar de Iturama/MG, no dia 01 de junho de 2019, e o corréu JAMERSON GONÇALVES DA SILVA era o proprietário de fato do veículo VW/Jetta, cor prata, placas MTE-1100/Bady Bassit, que foi avistado tanto no local da festa, como também defronte à casa de sua mãe.

Verte-se, da peça incoativa, que, no dia 04 de junho de 2019, a partir do acompanhamento do veículo VW/Jetta, cor prata, placas MTE-1100/Bady Bassit, de propriedade de JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, o Setor de Investigação localizou o imóvel ocupado por ele e os comparsas DOUGLAS SILVA COSTA e EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, situado na Rua Natalino Bonelli, nº 271, residencial Aroeira II, na cidade de São José do Rio Preto/SP, onde, na garagem, estava estacionado o automóvel Mercedes Benz, placas MSX-1788, pertencente a DOUGLAS SILVA COSTA.

Colhe-se, outrossim, que na continuidade do acompanhamento do veículo VW/Jetta, este seguiu até o “Shopping Zona Norte”, onde os corréus JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, DOUGLAS SILVA COSTA, sua companheira DANIELE ALMEIDA SILVA e EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA reuniram-se com CLÁUDIO CEZAR SANCHES SILVA, este já conhecido da Polícia Civil por envolvimento em subtrações de tratores, com a finalidade de planejarem a execução de roubos na região, sendo que, durante as conversas, CLÁUDIO CEZAR SANCHES SILVA e DOUGLAS SILVA COSTA assumiram claramente a liderança das tratativas.

Segundo os termos vazados na incoativa, nessa oportunidade, foi possível à investigação identificar o veículo TOYOTA/Corolla, placas DLR-4144/São José do Rio Preto, de propriedade de CLÁUDIO CEZAR SANCHES SILVA

Colhe-se, ainda, da denúncia, que, seguindo o plano arquitetado pelo grupo criminoso, no dia 04 de junho de 2019, no início do período noturno, os corréus JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, DOUGLAS SILVA COSTA e EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA se deslocaram até a propriedade "Fazenda São José", localizada no município de Irapuã/SP, onde acusaram ERB e, no local, munidos de armas de fogo, mediante grave ameaça de morte, renderam os funcionários Osvaldo da Cunha Barboza Neto, Leandro Ferreira da Luz e Anselmo Cunha Filho e seus familiares, os imobilizaram e trancafiaram numa das residências e subtraíram pertences pessoais, aparelhos celulares e a quantia de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) em dinheiro.

Verte-se, da peça incoativa, que, na sequência, os corréus JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, DOUGLAS SILVA COSTA e EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA obrigaram a vítima Osvaldo da Cunha Barboza Neto a abrir o barracão e desativar o alarme, de onde subtraíram os defensivos agrícolas, que foram carregados nos veículos GM/S10 2.8 S, de placas DDL-4967/Catanduva-SP, cor prata, ano/modelo 2004, GM/S-10, cor prata, e GM Captiva Sport FWD, placas EIQ-8566-Altinópolis/SP, cor prata, ano/modelo 2009, que também foram roubados e utilizados no transporte da res furtiva e na fuga dos agentes.

Divisa-se, em adição, que, em razão do acompanhamento do deslocamento dos corréus pela ERB, o Setor de Investigação posicionou equipes em locais estratégicos, até que sobreveio a comunicação do roubo ocorrido na "Fazenda São José", no município de Irapuã/SP.

Passando-se em revista aos termos vertidos na exordial, perlustra-se que, no início do dia 05 de junho de 2019, às 00h09, o corréu DOUGLAS SILVA COSTA, a partir da linha (11) 93246-3411, manteve contato com a linha (11) 96058-2175, instalada no aparelho de IMEI 358474390763700 e 358474090763700 de uso de EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, e questionou o paradeiro dele e do comparsa JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, os quais responderam que estavam mudando "o barato, o remédio de lugar", e que procuravam um lugar adequado para mandar a localização exata, mencionando, ainda, que estavam "próximo ao radar de 80, antes na ponte", local este precisamente identificado pela investigação.

Segundo as linhas tracejadas na denúncia, seguiram-se outras ligações entre DOUGLAS SILVA COSTA e EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, às 00h14 e às 00h18, onde o primeiro novamente buscou informações sobre o paradeiro dos comparsas.

Nos termos da exordial acusatória, uma das equipes policiais se deparou com o veículo VW/Jetta, cor prata, placas MTE-1100/Bady Bassit, de propriedade de JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, cujos ocupantes empreenderam fuga em alta velocidade, abandonaram o carro e se embrenharam em meio ao canavial, e, outrossim, que tal veículo restou apreendido e, em seu interior, foram localizados vários pertences das vítimas.

Nos termos plasmados na peça acusatória, em diligências, outra equipe de policiais encontrou o veículo GM/S-10 roubado abandonado no interior de um canavial e, por sua vez, uma vez consumado o roubo, os corréus trataram de procurar a ajuda de terceiros para resgatá-los.

Consta, ainda, da prefacial, que foi identificado DOUGLAS SILVA COSTA utilizando-se da linha (11) 93246-3411, no dia 05 de junho de 2019, por volta das 03h04min, mantendo contato com a linha (17) 99668-0677, de uso de outro integrante da organização criminosa identificado como "BAFO", solicitando que viesse resgatá-lo no local "onde haviam ido pescar", que "eles" estavam na beira da rodovia e, reiterando a ajuda, "pelo amor de Deus que viesse logo".

Perlustra-se, outrossim, das letras insculpidas na denúncia, que, posteriormente, apurou-se que DOUGLAS SILVA COSTA foi resgatado por terceiro e por sua esposa DANIELE ALMEIDA SILVA, a qual, fazendo uso da linha (11) 93246-3411, de posse de

DOUGLAS, na manhã do dia 05 de junho de 2019, às 07h14min, ocasião em que acusou ERB de Uchoa, manteve contato com a linha (17) 99767-8450, de posse de Andreza, esposa de EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, que apontou ERB de Irapuã, local do crime.

Nos termos da incoativa, por sua vez, o corréu EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA foi resgatado por sua esposa Andressa e pela mãe Alessandra, conforme sucessivos diálogos entre as linhas (34) 99810-7815, do corréu EDUARDO, que acusava ERB de Irapuã, e (17) 99767-8450, de Andressa, às 01h55min, às 05h48min, às 06h09min, nos quais insistentemente era solicitado o seu resgate, proferindo xingamentos em razão da demora.

Consta, por sua vez, da incoativa, que, na última ligação de pedido de resgate ocorrida entre EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA e Andreza, ele acusava ERB da cidade de Marapoama-SP, vizinha a Irapuã-SP.

Colhe-se, outrossim, da denúncia, com relação ao corréu JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, que este, no dia 05 de junho de 2019, por volta das 02h05min, apontando-se ERB na cidade de Sales/SP, vizinha ao município de Irapuã/SP, tentou contato telefônico e, por volta das 09h38min, acusou-se ERB na cidade de São José de Rio Preto/SP, evidenciando o sucesso da sua fuga.

Divisa-se, ainda, que o deslocamento dos corréus JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, DOUGLAS SILVA COSTA e EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, durante toda a ação criminosa, pôde ser observado nos registros de telefonia.

Nos termos da exordial, no dia 04 de junho de 2019, por volta das 15h47min, antes de se reunir com os comparsas no "Shopping Zona Norte", o corréu DOUGLAS SILVA COSTA, usuário da linha (11) 93246-3411, esteve na cidade de Irapuã/SP a fim de realizar o levantamento do local.

Nos termos plasmados na peça acusatória, em seu item 7, de acordo com o plano arquitetado na reunião realizada no "Shopping Zona Norte", o corréu CLÁUDIO CEZAR SANCHES SILVA, usuário da linha (17) 99683-0559, e IMEIs 353109077528190 e 353119077528190, juntamente com o seu colaborador PAULO CEZAR AMARANTE, usuário da linha (17) 99793-7993, e IMEI 358203094565030, entrou em contato com os comparsas DIRCEU DA SILVA PINTO, usuário da linha (67) 99921-3994, e IMEI 351836099682250, e CLAUDINEY MARIANO GRÁCIA, estes responsáveis pelo transporte dos tratores roubados pela organização criminosa até o destino final, normalmente a cidade de Corumbá/MS e, posteriormente, a Bolívia.

Consta, ainda, que, uma vez definido o local do roubo, e como se daria o transporte da res furtiva para a tornar seguro o proveito do crime, a organização criminosa deu início aos atos de execução.

Com o fito de secundar a sua pretensão, aduziu, em escorço, que os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, JAMERSON GONÇALVES DA SILVA e DOUGLAS SILVA COSTA, munidos de armas de fogo, dirigiram-se até a "Fazenda Boa Vista", arrombaram a porta da residência das vítimas João Teodoro Correia, Rosalina Aparecida Ramos Correa e André Teodoro Correia, anunciaram o assalto, amarraram os ofendidos e afirmaram que "queriam apenas os tratores e veneno".

Nos termos da incoativa, na sequência, os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, JAMERSON GONÇALVES DA SILVA e DOUGLAS SILVA COSTA vasculharam a casa e subtraíram dois aparelhos celulares e a importância de R\$1510,00 (mil quinhentos e dez reais), em dinheiro.

Colhe-se, a seu turno, que, nesse ínterim, CLÁUDIO CEZAR SANCHES SILVA e PAULO CEZAR AMARANTE permaneceram como apoiadores, pois tinham como função dar suporte aos demais integrantes da organização criminosa e, além disso, indicaram aos motoristas DIRCEU DA SILVA PINTO, proprietário de um caminhão/trator Scania LK111,

e CLAUDINEY MARIANO GRACIA o canavial situado no município de Olímpia, onde seria realizado o embarque dos tratores roubados.

Consta, ainda, que, após cerca de duas horas do início do crime, os dois tratores Valtra foram retirados da propriedade da vítima e levados ao encontro dos motoristas, que promoveram o carregamento da res furtiva, e iniciaram o deslocamento no sentido de Santa Fé do Sul, cujo caminhão foi acompanhado pelo corréu CLÁUDIO CEZAR SANCHES SILVA, na condição de batedor.

Colhe-se, outrossim, que, durante as quatro horas em que as vítimas foram mantidas reféns no interior da moradia, os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, JAMERSON GONÇALVES DA SILVA e DOUGLAS SILVA COSTA exigiram a Rosalina Aparecida Ramos Correa que preparasse o jantar a eles e, ao final, ordenaram que todos permanecessem no local, por cerca de 40 minutos, e, após, deixaram o imóvel, levando o automóvel GM/Blazer.

Perlustra-se, ainda, que, ao ser preso em flagrante delito, em razão do roubo cometido em Palestina, no dia 16 de junho de 2019, o corréu DIRCEU DA SILVA PINTO relatou os detalhes da ação criminosa, revelando que CLÁUDIO CEZAR SANCHES SILVA, acompanhado do colaborador PAULO CEZAR AMARANTE, o contratou para o transporte de 02 tratores da cidade de Olímpia até Corumbá/MS, pelo valor de R\$ 14.000,00 e, por ocasião dos fatos, por volta das 20 horas, teria se encontrado com Paulo Cezar Amarante, em um posto de gasolina, deixando no local uma pessoa desconhecida, tendo esta os levado até as proximidades de um canavial, onde foram embarcados 02 (dois) tratores, marca Valtra, modelo BH 194, no seu caminhão, transportando-os até a cidade de Corumbá/MS, onde os descarregaram em um estacionamento.

Nos termos da prefacial acusatória, o Setor de Inteligência fez o levantamento dos deslocamentos dos corréus na data do roubo praticado em Novais, apontando-se a presença dos corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, DOUGLAS SILVA COSTA, CLÁUDIO CEZAR SANCHES SILVA, PAULO CEZAR AMARANTE, DIRCEU DA SILVA PINTO e CLAUDINEY MARIANO GRACIA na ação criminosa.

Nos termos da denúncia, no dia 05 de junho de 2019, o corréu DIRCEU DA SILVA PINTO, de posse da linha (67) 99921-3994, inserida no aparelho de IMEI 351836099682250, acusou ERB nas cidades de Olímpia/SP e Severínia/SP, vizinhas ao município de Novais/SP, e, no dia 06 de junho de 2019, data do roubo, entre 07h44min e 22h48min, acusou sinais na cidade de Olímpia/SP, passando por Rubinéia e Santa Fé do Sul, até chegar em seu destino, em Corumbá/MS, nos termos do seu interrogatório.

Colhe-se, ainda, da incoativa, que o corréu CLÁUDIO CEZAR SANCHES SILVA, usuário da linha (17) 99683-0559, no IMEI 353109077528190 e 353119077528190, aparelho este apreendido no ato da sua prisão em flagrante, no dia 06 de junho de 2019, acusou sinais de uso na cidade de Novais/SP, por volta das 17h21min, e nos municípios circunvizinhos de Olímpia/SP, Cajobi/SP e Embaúba/SP, seguindo em deslocamento no sentido de Santa Fé do Sul, fato que comprova o acompanhamento da carga roubada na condição de "batedor".

Colhe-se, por sua vez, que o corréu PAULO CEZAR AMARANTE também foi preso em flagrante delito, ocasião em que estava de posse do IMEI 358203094565030 e 358203094565030, com a linha (17) 99793-7993, e, ainda, que, no dia 06 de junho de 2019, entre 17h04 e 22h58, acusou sinais de uso nas cidades de Severínia/SP e Cajobi/SP.

Consta, ainda, que o corréu DOUGLAS SILVA COSTA, no dia 06 de junho de 2019, estava de posse da linha (67) 99845-2537, inserida no aparelho de IMEI nº 352925092022660, alvo das interceptações autorizadas por este juízo, e se deslocou da cidade de São José do Rio Preto/SP por volta das 15h38, acusando, logo a seguir, sinais de uso nas cidades de Olímpia/SP, Embaúba/SP e Severínia/SP, o que se prolongou até às

01h23 do dia seguinte, novamente em Olímpia.

Segundo os termos vazados na incoativa, com relação ao corréu EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, de posse da linha nº (34) 99810-7815, inserida no aparelho de IMEI nº 359209091934880, alvo da interceptação judicialmente autorizada, de igual modo, a partir das 16h22, acusou sinais de uso nas cidades de Severínia/SP e Embaúba/SP, o que se prolongou até a madrugada seguinte às 01h23, quando acusou uso na cidade de Olímpia/SP, tal como o seu comparsa e também executor DOUGLAS SILVA COSTA.

Consta, outrossim, que, do mesmo modo, o corréu JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, usuário da linha (17) 99643-6430, inserida no aparelho de IMEI nº 359232092519620, no dia 06 de junho de 2019, por volta das 17h50, acusou sinais de uso nas cidades de Olímpia/SP e Severínia/SP, com oscilação entre os municípios vizinhos a Novais/SP, tendo permanecido até a madrugada seguinte, por volta da 01h25, na cidade de Olímpia/SP, tal como os parceiros DOUGLAS SILVA COSTA e JAMERSON GONÇALVES DA SILVA.

Perlustra-se, outrossim, das letras insculpidas na denúncia, em seu item 8, que, no dia 16 de junho de 2019, os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA e JAMERSON GONÇALVES DA SILVA saíram da cidade de Iturama/MG, enquanto DOUGLAS SILVA COSTA partiu da cidade de São José do Rio Preto/SP, todos com destino ao município de Américo de Campos/SP, onde se reuniram com PAULO CEZAR AMARANTE, seu enteado EDJUNIOR SOUZA BONFIM e CLAUDIO CEZAR SANCHES SILVA, na residência de PAULO CEZAR AMARANTE.

Uma vez acertados os detalhes da ação criminoso, os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, JAMERSON GONÇALVES DA SILVA e DOUGLAS SILVA COSTA, armados com revólveres, rumaram até a fazenda da vítima, invadiram as casas dos moradores, anunciaram o assalto dizendo que “queriam roubar tratores e defensivos agrícolas” e, sob ameaça de morte e agressão física contra Edson Ferraz Fernandes, renderam e imobilizaram os ofendidos, que foram mantidos reféns no interior da casa de Cristiano Silvério das Neves.

Segundo as linhas tracejadas na denúncia, enquanto JAMERSON GONÇALVES DA SILVA permaneceu realizando a vigilância armada dos moradores da fazenda, os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA e DOUGLAS SILVA COSTA trataram de promover a subtração dos venenos, que foram transportados nos próprios veículos das vítimas, bem como dos tratores.

Colhe-se da denúncia, que, em ação coordenada, conforme o plano do grupo criminoso, CLAUDIO CEZAR SANCHES SILVA levou EDJUNIOR SOUZA BONFIM até o município de Cosmorama, onde aguardavam os transportadores DIRCEU DA SILVA PINTO e CLAUDINEY MARIANO GRACIA e, em sequência, EDJUNIOR SOUZA BONFIM, conhecedor da fazenda, tendo o sogro do seu irmão residindo no local, levou os corréus DIRCEU DA SILVA PINTO e CLAUDINEY MARIANO GRACIA até o local do crime, onde os três tratores foram carregados no caminhão SCANIA LK 111, de placas ACF-7915/Almirante Tamandaré-PR, de propriedade de DIRCEU DA SILVA PINTO.

Nos termos da exordial acusatória, nesse momento, JAMERSON GONÇALVES DA SILVA manteve contato telefônico com o comparsa PAULO CEZAR AMARANTE, solicitando apoio dele e de CLAUDIO CEZAR SANCHES SILVA, dizendo que estavam saindo e precisavam olhar a estrada.

Nos termos da incoativa, o corréu CLAUDIO CEZAR SANCHES SILVA, no seu veículo TOYOTA/Corolla, cor preta, placas DLR-4144/São José do Rio Preto-SP, e PAULO CEZAR AMARANTE, foram ao encontro de DIRCEU DA SILVA PINTO e CLAUDINEY MARIANO GRACIA, que transportavam os três tratores no caminhão SCANIA LK 111, fazendo a proteção e a vigilância da carga roubada pela rodovia.

Colhe-se, ainda, da denúncia, que CLAUDIO CEZAR SANCHES SILVA e PAULO CEZAR AMARANTE, no veículo TOYOTA/Corolla, cor preta, placas DLR-4144/São José do Rio Preto-SP, seguiram o caminhão até o trevo da cidade de Américo de Campos, onde resgataram EDJUNIOR SOUZA BONFIM, enquanto os motoristas prosseguiram viagem no sentido de Santa Fé do Sul, onde receberiam de CLAUDIO CEZAR SANCHES SILVA a falsa nota fiscal para a transposição da barreira interestadual.

De sua vez, da peça acusatória, diante do monitoramento que era realizado pelo Setor de Investigação, uma equipe de policiais efetuou a abordagem do caminhão/trator, de placas ACF-7915/Almirante Tamandaré-PR e a carreta, placas AIE-8991/Campo Largo-PR, conduzido por CLAUDINEY MARIANO GRACIA e ocupado pelo proprietário DIRCEU DA SILVA PINTO, os quais, indagados, revelaram que foram "contratados" por CLAUDIO CEZAR SANCHES SILVA e o colaborador deste PAULO CEZAR AMARANTE, e, outrossim, que os maquinários tinham sido carregados numa propriedade rural na região de Palestina/SP, local onde foram levados por EDJUNIOR SOUZA BONFIM.

Colhe-se, outrossim, da exordial, que os transportadores CLAUDINEY MARIANO GRACIA e DIRCEU DA SILVA PINTO relataram que no local do embarque havia indivíduos armados, razão pela qual, com a certeza de que se tratava de um roubo, indicaram aos policiais a fazenda.

Passando-se em revista aos termos vertidos na exordial, perlustra-se que, com tal informação, uma equipe de Policiais Cíveis rumou até o local do roubo, momento em que o corréu JAMERSON GONÇALVES DA SILVA, responsável pela vigilância das vítimas, percebeu a aproximação do investigador William Piassi Sturnik, efetuando um disparo de arma de fogo na direção dele e, ato contínuo, saiu correndo em fuga, sendo que, no trajeto, derrubou o seu aparelho celular de IMEI nº 359232092519624 e 359233992519622, posteriormente encontrado pelo proprietário da fazenda e exibido à autoridade policial.

Segundo os termos vazados na incoativa, as vítimas que eram mantidas como reféns foram localizadas pelo policial civil e todas libertadas, sendo que, no interior do cativeiro, foi localizado um celular de IMEI 358473090763700 e 358474090763700 que estava em carregamento na tomada, aparelho este em uso por EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA.

Colhe-se da denúncia, que, ao mesmo tempo, os corréus EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA e DOUGLAS SILVA COSTA, ao notarem a presença da polícia, ingressaram no veículo Pick-up FIAT/Strada, placas ENP-8221, da vítima Edson Ferraz Fernandes, e se evadiram, contudo, em razão da alta velocidade, no entroncamento com a rodovia, perderam o controle da direção e capotaram o veículo, abandonando o revólver TAURUS, calibre 38, municiado com 08 cartuchos intactos.

Verte-se, da prefacial, que a outra equipe policial, que montava campana na residência de PAULO CEZAR AMARANTE, avistou o momento em que ele chegou acompanhado de EDJUNIOR SOUZA BONFIM, no veículo TOYOTA/Corolla, cor preta, placas DLR-4144/São José do Rio Preto-SP, de CLAUDIO CEZAR SANCHES DA SILVA, e que os três adentraram na moradia.

Nos termos da denúncia, diante da certeza do envolvimento de todos no roubo executado pela organização criminosa, os policiais civis, valendo-se da cautela máxima de segurança, haja vista que se tratava de grupo armado e perigoso, considerando que houve o disparo efetuado no local do crime contra outro policial, invadiram o imóvel e deram voz de prisão em flagrante a PAULO CEZAR AMARANTE, EDJUNIOR SOUZA BONFIM e CLAUDIO CEZAR SANCHES DA SILVA.

Colhe-se, ainda, que, de modo a se comprovar o estreito vínculo mantido entre os integrantes da organização criminosa, registrou-se que, no interior da garagem da

residência de PAULO CEZAR AMARANTE, estava estacionado o HONDA CIVIC, placas EBM-4047, de propriedade de EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA, utilizado por ele e JAMERSON GONÇALVES DA SILVA na viagem entre Iturama/MG e Américo de Campos, tanto que, no seu interior, foram apreendidas as carteiras contendo os seus documentos pessoais.

Estacionado na frente da residência, estava o veículo Mercedes-Benz, placas MSX-1788, de propriedade do denunciado DOUGLAS SILVA COSTA, no interior do qual também foram apreendidos os seus documentos pessoais.

Nos termos plasmados na peça acusatória, interrogados no auto de prisão em flagrante pelo Delegado de Polícia Dovairdes Carmona Cogo, DIRCEU DA SILVA PINTO e CLAUDINEY MARIANO GRACIA revelaram detalhes relevantes da prática criminosa, como a "contratação" do frete por CLAUDIO CEZAR SANCHES DA SILVA e o envolvimento do seu parceiro PAULO CEZAR AMARANTE, a participação de EDJUNIOR SOUZA BONFIM, responsável por indicar a fazenda onde foram carregados os três tratores roubados por "indivíduos daquela fazenda com um revólver niquelado na mão".

Constando, ainda, o embarque conjunto de ferramentas e máquina de solda no caminhão, a indicação aos policiais do local do crime, o reconhecimento pessoal de CLAUDIO CEZAR SANCHES DA SILVA, PAULO CEZAR AMARANTE e de EDJUNIOR SOUZA BONFIM, bem como o anterior frete também contratado por CLAUDIO CEZAR SANCHES DA SILVA e PAULO CEZAR AMARANTE de dois tratores VALTRA, carregados "nas proximidades de um canavial" no município de Olímpia e transportados até a cidade de Corumbá/MS.

Colhendo-se, outrossim, que existiram maquinários oriundos de outro roubo praticado pela organização criminosa no município de Novaes/SP, dois dias após a reunião do grupo no "Shopping Zona Norte", em São José do Rio Preto, evidenciando que os motoristas não prestaram um único serviço transporte, mas que tinham atuação permanente, profissional e a função específica de retirar a res furtiva da cena do delito e transportá-la para outro Estado da Federação, no Mato Grosso do Sul, de modo a tornar seguro o proveito dos roubos executados pela organização criminosa.

Colhe-se, ainda, da denúncia, que os extratos de chamadas e de dados dos aparelhos celulares interceptados confirmam a autoria em desfavor dos corréus, inserindo-os, objetivamente, na cena do crime.

Com o fito de secundar a sua pretensão, aduziu-se, em escorço, em seu item 9, que o corréu ALEXANDRE PERPETUO MORENO